

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3473/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

นางสาวอัศนีย์ รัตนมงคล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลหรืออัครวิปแมนท์

กับพวก

จำเลย

นายมงคล พุณิสกุลวงศ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอโนรัตน์ พุณิสกุลวงศ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 226, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาคัดค้านคำสั่งระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 3 เห็นว่า จำเลยทั้งสองคัดค้านในประเด็นที่ว่า เจ้าพนักงานบังคับ
คดีขายทอดตลาดทรัพย์สินไปโดย มิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยก
คำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีเป็นอันเสร็จจากศาลอุทธรณ์แล้ว จำเลยจึงฎีกาได้
ไม่ต้องห้ามแต่อย่างใด และทุนทรัพย์ในคดีนี้ก็สูงมากจึงไม่ต้องห้ามฎีกาแต่อย่างใด
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 28465 แขวง บางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ที่ 3 เพื่อบังคับชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ฯลฯ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอด ตลาดทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าว โดยโจทก์เป็นผู้สุ้ราคาสูงสุดและเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้เป็น จำนวนเงิน 1,700,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 3 ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบังคับคดี โดยผู้เข้าสุ้ราคาคนอื่นไม่มีโอกาสสุ้ ราคา หากมีการประมูลโดยถูกต้อง ราคาทรัพย์สินที่ขายจะสูงกว่านี้ ขอให้ศาลมีคำสั่ง ยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าวและให้ประกาศขายใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ระับการโอนกรรมสิทธิ์ในการขายทอดตลาดในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้อง ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ขอให้มืคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 3 แผ่นที่ 4)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาขอให้มืคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดใหม่นั้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้พิพากษา จำเลยทั้งสอง

จึงยังไม่มีสิทธิฎีกาที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลฎีกาเห็นด้วยโดยผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาขอให้มีการยกเลิกการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดใหม่นั้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้พิพากษา จำเลยทั้งสองจึงยังไม่มีสิทธิฎีกาที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลฎีกาเห็นด้วยโดยผล ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>